

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2687/2543

นาง ยุวลักษณ์ แสงสว่าง
สำนักงานประกันสังคม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 5

การเดินทางไปเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าตามหน้าที่ ซึ่งนายจ้างไม่เคร่งครัดต่อการลงเวลาทำงานในแต่ละวันและลูกจ้างได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว ทั้งเวลาที่เดินทางไปและเวลานัดหมายให้ไป รับเงินก็ต่อเนื่องและคาบเกี่ยวกับเวลาเริ่มทำงานปกติ เหมาะสมตามสภาพของงานที่ลูกจ้างจะพึงกระทำเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ถือว่า เป็นการเริ่มทำงานให้นายจ้างแล้ว เมื่อลูกจ้างประสบเหตุทางรถยนต์ ถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปเก็บเงินจึงเป็นการประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายพีระแสงสว่าง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2531 นายพีระเข้าทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทยูนิเวอร์แซล อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานขายและเก็บเงินลูกค้า ต่อมานายพีระได้ประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง เพราะอยู่ในระหว่างเดินทางไปเก็บเงินจากนายจันทิ ศิริราชา ลูกค้าตามหน้าที่ที่บ้านห้วยเหียม แต่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยได้วินิจฉัยว่า นายพีระมิได้ประสบ

อันตรายเป็นเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โจทก์ อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการ กองทุนเงินทดแทนได้วินิจฉัยเช่นเดียวกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยขอให้ เพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยตามหนังสือที่ ลย 0030/9587 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2540 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุน เงินทดแทนตามหนังสือที่ รส 0711/2013 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2541 และพิพากษาว่า นายพีระประสบอันตรายเป็นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ให้จำเลยจ่ายเงินทดแทน ตามกฎหมายแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายพีระมิได้ประสบอันตรายเป็นเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้างเพราะเวลาที่นายพีระเดินทางไปเก็บเงินจากลูกค้านั้น ยังมีใช้เวลาการทำงาน ทั้งผู้บังคับบัญชาก็มีได้ออกคำสั่งให้เร่งรัดเก็บเงินจากลูกค้ารายดังกล่าวซึ่งมีระยะ ทางห่างจากบ้านของนายพีระถึง 110 กิโลเมตรขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยตามหนังสือสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเลยที่ ลย 0030/9587 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2540 และคำ วินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามหนังสือสำนักงานกองทุนเงิน ทดแทนที่ รส 0711/2013 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2541 และให้จำเลยจ่ายค่าทำศพ จำนวน 12,800 บาท ค่าทดแทนรายเดือนเดือนละ 1,699.35 บาท นับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2540 มีกำหนด 8 ปีแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ว่านายพีระไปปฏิบัติงาน นอกเวลาทำงานปกติโดยมิได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาจึงไม่ใช่การประสบอันตรายเป็นเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างนั้นเห็นว่า นายพีระเป็นลูกจ้างบริษัทยูนิเวอร์

แซลลีเล็คทริก ซัพพลาย จำกัดทำหน้าที่ขาย ให้เช่าซื้อสินค้า และติดตามเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าโดยไม่มีเงินเดือนแน่นอน คงได้รับแต่เพียงค่าตอบแทนการขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าสินค้าและเงินค่าสินค้าที่ติดตามเก็บได้เท่านั้น การไปขายและเก็บเงินค่าสินค้าในแต่ละวันก็ได้กำหนดไว้แน่นอนว่าจะไป ณ สถานที่ใดใกล้หรือไกลเพียงใด สภาพการทำงานดังกล่าวจึงทำให้นายจ้างไม่เคร่งครัดต่อการลงเวลาทำงานในแต่ละวัน ก่อนวันเกิดเหตุนายจันโท ศรีราชา ซึ่งเช่าซื้อสินค้าของบริษัทไปจากนายพีระมีหนังสือแจ้งให้นายพีระไปรับเงินค่าสินค้ายกก่อนเวลา 7 ถึง 8 นาฬิกา ของวันเกิดเหตุ เพราะหลังจากนั้นนายจันโทจะเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันจนพ้นระยะเวลาของงวดชำระเงินจึงจะกลับ และบ้านนายจันโทที่จะไปเก็บเงินก็อยู่ไกลถึงประมาณ 110 กิโลเมตร นายพีระต้องรีบออกเดินทางไปตั้งแต่วเวลา 4 นาฬิกา เพื่อให้ไปถึงบ้านนายจันโททันเวลาที่กำหนดไว้และจะได้รับเงินแน่นอนเร็วขึ้นทั้งเวลาที่เดินทางไปและเวลานัดหมายให้ไปรับเงินก็ต่อเนื่องและคาบเกี่ยวกับเวลาเริ่มทำงานปกติที่นายจ้างกำหนดดังนั้น แม้นายพีระไม่ได้ลงเวลาทำงาน แต่ได้แจ้งให้นายนิคมผู้บังคับบัญชาทราบก่อนเดินทางแล้ว ประกอบกับสภาพของการทำงานในวันเกิดเหตุไม่อาจจะไปลงเวลาทำงานก่อนเดินทางไป การเดินทางไปเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า นายจ้างของนายพีระในกรณีนี้จึงเป็นการทำงานที่เหมาะสมตามสภาพของงานที่นายพีระจะพึงกระทำเพื่อประโยชน์ของนายจ้างและถือว่าเป็นการเริ่มทำงานให้นายจ้างแล้ว เมื่อนายพีระประสบเหตุทางรถยนต์ถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปเก็บเงินจึงเป็นการประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ส่วนที่จำเลยอ้างว่าการที่ศาลแรงงานกลางเชื่อว่านายพีระเดินทางไปเก็บเงินค่าสินค้าเป็นการทำงานให้แก่นายจ้างเท่ากับยอมรับว่าลูกจ้างอาจทำงานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องรับค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้นก็ได้ เป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางเพียงแต่วินิจฉัยว่าการที่นายพีระเดินทางไปเก็บเงินค่าสินค้าเป็นการทำงานให้

แก่นายจ้างเท่านั้น มิได้วินิจฉัยว่าลูกจ้างอาจทำงานในเวลาทำงานปกติเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ หรืออาจทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องรับค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้นก็ได้ดังจำเลยอ้าง ข้ออ้างของจำเลยจึงไม่มีเหตุผลที่จะรับฟัง การวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางมิได้ฝ่าฝืนกฎหมาย"

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-สละ เทศร่ำพรรณ-กมล เพียรพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>